

1500359-59.2020.8.26.0361

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Thiago Massao Cortizo Teraoka

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... que já houve a condenação por tráfico de drogas.

O policial Antonio Venancio de Lima afirma que o autor do fato estava em velocidade acima do permitido. Acima de 70km/h e o permitido seria 40 km/h. Trata-se de região de bairro com crianças. Antonio afirma que passou por 2 escolas, por volta das 15h. Perseguição ocorreu na Rua Profeta até Henrique Eroles. Réu bateu na guia. Foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Candido Xavier de Almeida e Souza, 159, Mogi das Cruzes-SP - cep 08780-210

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500359-59.2020.8.26.0361

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEONARDO DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Massao Cortizo Teraoka

Vistos.

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito imputado está bem demonstrada pelo termo circunstanciado (fls. 03 a 05), pelo depoimento das testemunha, absolutamente relevante e necessário na comprovação da materialidade de delitos desta natureza.

A autoria também é certa e deve ser imputada à parte denunciada.

A parte acusada, ouvida em juízo, afirmou que de fato empreendeu fuga, quando foi abordado pelos policiais. Afirma que não passou por nenhuma escola, que não bateu em nenhuma calçada. Confessa fuga, tinha uma adega, não tinha habilitação, afirma que embora tenha fugido, obedeceu o limite de velocidade da via. Confessa não ter parado na primeira ordem, mas após sim. Afirma que trafegava a 50km/h aproximadamente. Afirma que foi abordado por 2 policiais. Passou pelo bairro Mogi Moderno. Afirma que a perseguição durou cerca de três minutos, passando apenas por

uma rua. Afirma que já houve a condenação por tráfico de drogas.

O policial Antonio Venancio de Lima afirma que o autor do fato estava em velocidade acima do permitido. Acima de 70km/h e o permitido seria 40 km/h. Trata-se de região de bairro com crianças. Antonio afirma que passou por 2 escolas, por volta das 15h. Perseguição ocorreu na Rua Profeta até Henrique Eroles. Réu bateu na guia. Foi feita consulta veicular e verificou-se que a documentação estava atrasada e o réu não possuía habilitação pra dirigir. Em entrevista, o próprio réu afirmou que não possuía habilitação, mas por meio da pesquisa seria possível a pesquisa.

Nesse ponto, lembro que "não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos (...)" (STJ, HC 393516, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, DJE 30/06/2017).

Com todo o respeito, penso que a palavra do policial é suficiente para comprovar que o réu dirigiu acima da velocidade permitida, o que gera perigo de dano, inclusive por se tratar de locomoção em "ruas de bairro", no começo da tarde. Aliás, difícil acreditar que alguém foge de policiais em motocicletas, por 3 minutos, obedecendo os limites de velocidade permitidos.

Assim, o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro se consumou.

DOSIMETRIA.

Em relação às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, noto que nada de mais grave aconteceu. Por outro lado, o veículo também não era licenciado e o réu chegou a desobedecer aos policiais, o que aumenta a sua culpabilidade. Assim, não fixarei a pena alternativa da multa. Fixo, portanto, tanto, em 6 (seis) meses de detenção.

A confissão foi apenas parcial. De toda sorte, a pena também foi fixada no mínimo legal, excluída a pena alternativa de multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição.

A pena privativa de liberdade imposta à ré deverá ser cumprida em regime inicial aberto, tendo em vista a quantidade da pena imposta e a primariedade técnica do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. Apesar de o autor estar condenado por tráfico de drogas, é tecnicamente primário neste processo. Assim, a substituição é cabível.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do código penal, consistente em prestação pecuniária, a qual fixo desde logo em 1 (um) salário-mínimo vigente à época do delito, observado a condição sócio econômica apresentada pela parte acusada.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da ré, bem como os motivos e as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente para o cumprimento das finalidades da persecução criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal. CONDENO o(a) réu (ré) LEONARDO DOS SANTOS SILVA às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, por incurso(a) no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será

substituída por uma restritiva de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistente em prestação pecuniária, a qual fixo desde logo em 1 (um) salário-mínimo vigente à época do delito.

O(a) réu(ré) poderá recorrer em liberdade.

Publique-se. Registre-se.

Mogi das Cruzes, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA